

1505906-54.2021.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2291729/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21031586 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5160/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2291729 - DEL.INV.GER. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505906-54.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505906-54.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2291729/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21031586 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5160/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2291729 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

5160/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROSANGELA PERPETUA RODRIGUES FROES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Sisenato Bezerra Galvão Filho e Rosângela Perpétua Rodrigues Froes dando-os como incursos nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão dos fatos assim descritos (fls. 137/139):

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 25 de outubro de 2021, em horário incerto, na Rua Guaporé, 442, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, SISENATO BEZERRA GALVÃO FILHO E ROSANGELA PERPÉTUA RODRIGUES, qualificado à fl. 8 e 7, previamente conluiados e com unidade de propósitos, traziam e guardavam consigo drogas, consistentes em 312 (trezentos e doze) pinos de crack, 334g (trezentos e trinta e quatro gramas) de crack, 32g (trinta e dois gramas) de cocaína e 12 (doze) pinos de cocaína, para fins de comércio ilícito com terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 38.

[...]

Policiais Militares receberam informações no sentido de que a denunciada Rosângela armazenava drogas em uma residência, na Rua Guaporé, sendo que, após recolher os entorpecentes no local, realizava sua distribuição nas biqueiras em diversos pontos da cidade, na condução de um veículo Onix, cor cinza, de placas PXS7H28. Em patrulhamento pelo local indicado, os policiais avistaram a denunciada saindo da garagem da residência, com seu veículo Onix, procedendo-se sua abordagem alguns metros à frente.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, no banco do passageiro do carro, foram localizados 312 (trezentos e doze) pinos de crack, bem como a quantia de R\$478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais) e dois celulares. Rosângela assumiu a propriedade das drogas, dizendo que havia recolhido os entorpecentes na Rua Guaporé, 442, residência do denunciado Sisenato, sendo ele o responsável pela embalagem das substâncias.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência, onde encontraram o denunciado, tendo ele indicado o local onde estava o restante das drogas. Na cozinha, os policiais encontraram 334g (trezentos e trinta e quatro gramas) de crack, 32g (trinta e duas gramas) e 12 (doze) pinos de cocaína, bem como balança de precisão, pinos vazios, peneira, papel filme, entre outros.

A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva em 26 de outubro de 2021 (fls. 55/58), mas a ré alcançou liberdade provisória em 22 de dezembro de 2021, no bojo de habeas corpus (fls. 180/185).

Os acusados foram notificados (fls. 172 e 174), apresentaram defesa preliminar sem abordagem meritória (fls. 193/194 e 205/206) e a peça acusatória foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fl. 215).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas e interrogados os imputados, que confessaram a prática do tráfico de drogas.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em alegações finais, o Ministério Público requer a procedência da pretensão punitiva estatal (mídia de fl. 249), ao passo que as Defesas rogam por benesses atinentes à aplicação das penas (fls. 250/260 e 261/267).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Trata-se de ação penal pela qual o Ministério Público imputa a Sisenato Bezerra Galvão Filho e Rosângela Perpétua Rodrigues Froes a infração penal prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

Diante do arcabouço probatório produzido, a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 39/42), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33/35), pelos laudos de constatação provisória e definitiva de substância entorpecente (fls. 38 e 168/170) e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, diante da circunstanciada confissão de ambos os acusados.

Com efeito, por ocasião de seu interrogatório, o imputado Sisenato Bezerra Galvão Filho confessou a prática do tráfico de drogas. Disse que armazenava drogas em sua residência para um homem conhecido por "Jean", como forma de pagamento de uma dívida, sendo que percebia cerca de R\$ 200,00 (duzentos reais) mensais para tanto. Negou que guardasse as drogas para Rosângela. Especificou que a droga que guardava era crack.

Rosângela Perpétua Rodrigues Froes também confessou a prática delitiva. Narrou que é usuária de drogas e que, devido à falta de dinheiro para manter seu vício, passou a comercializar entorpecentes, o que fazia em ponto de consumo de entorpecentes. Declarou que comprava as drogas em um bairro da cidade e que o corréu Sisenato, seu ex-marido, não as guardava. Afirmou que pela primeira vez transportava drogas em seu veículo automotor.

A confissão dos acusados, à toda evidência, coaduna-se com as declarações dos

policiais militares Dirceu Marques Fernandes Júnior e Osmir Class, os quais, com informações acerca do proceder criminoso dos imputados, lograram apreender vultosas quantias de entorpecentes e materiais recorrentemente utilizados no manuseio das drogas.

Destarte, e inclusive em razão da ausência de controvérsia a respeito, tem-se que tanto a existência quanto a autoria dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, praticados pelos réus, estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório e aplicação do princípio do in dubio pro reo. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Primeiramente, fixo a pena do acusado Sisenato Bezerra Galvão Filho.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida em poder do agente (334g de crack, 32g de cocaína e mais doze pinos desta droga), revelam gravidade anormal hábil justificar o incremento da pena-base, eis que a apreensão em questão é superior às corriqueiramente vistas nesta Comarca. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. O réu ostenta uma condenação definitiva que, a fim de evitar bis in idem (Súmula 241 do STJ), deixo para valorar na segunda fase. A conduta social e a personalidade, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. O motivo e as circunstâncias do crime não desbordam da normalidade, e as consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável e à luz do entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a confissão do acusado (art. 65, III, 'd', do CP, e Súmula 545 do STJ). Lado outro, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), pois o agente foi definitivamente condenado nos autos n. 0001857-51.2016.8.26.0154 (fls. 27/32). À luz do disposto no art. 67 do CP, da inespecificidade da reincidência e do posicionamento jurisprudencial do E. TJSP, impõe-se a compensação de tais circunstâncias. No ponto:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Conformismo defensivo quanto ao mérito da condenação - Pena fixada no mínimo legal - Réu que possui apenas uma condenação transitada em julgado - Reincidência específica - Confissão integral - Compensação possível - Precedentes do STJ e STF - Redimensionamento da pena - Regime fechado mantido - Recurso parcialmente provido (voto n. 44416). (TJSP; Apelação Criminal 1500123-81.2021.8.26.0617; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021)

Então, mantenho, a título de pena intermediária, os patamares fixados na fase anterior: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento.

Registre-se que não cabe, no caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse. Desse modo, a pena definitiva é a de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), já que incerta a capacidade financeira do acusado.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda, em vista da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, da reincidência, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do disposto no art. 33, §2º, 'b', do CP, é o fechado.

À luz da natureza da infração penal e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a sua substituição por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional (arts. 44 da Lei 11.343/06 e arts. 44, I, e 77 do CP).

Passo, agora, à dosimetria da pena da acusada Rosângela Perpétua Rodrigues Froes.

Na primeira fase, conclui-se que embora a natureza da substância apreendida não revele desvalor, a quantidade é alta (trezentos e doze pinos de cocaína) e justifica o incremento da pena-base. A culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, é insita ao tipo penal. A ré ostenta é primária. A conduta social e a personalidade são neutras, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Logo, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, valorada em um sexto, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP, e Súmula 545 do STJ). Ausentes circunstâncias agravantes. Assim, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, merece acolhida a tese defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto a ré é primária, ostenta bons antecedentes e não há provas nos autos de que ela se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

No ponto, não obstante as alegações ministeriais, é de se ver que a quantidade de droga apreendida, embora não seja reduzida, não é elevada a ponto de afastar a benesse – sobretudo diante da incerteza da pesagem das substâncias e da valoração da circunstância na primeira fase de fixação da pena. Além disso, é entendimento pacificado nos Tribunais Superiores o de que a quantidade de droga, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a benesse em questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele “não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas”. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

(...)Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza da droga apreendida, isoladamente consideradas, não possuem o condão de vedar a concessão da minorante prevista na Lei de Drogas. 7. O entendimento esposado do Tribunal paranaense está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a impossibilidade da quantidade e natureza da droga apreendida, isoladamente consideradas, ter o condão de vedar a concessão da minorante prevista na Lei de Drogas (AGRG no RESP n. 1.716.202/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/6/2018). 8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRG-RESP 1.763.113; Proc. 2018/0223157-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 27/11/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2160)

Ademais, quanto às alegações de que a acusada atua de maneira habitual na traficância e inclusive se vale dos serviços do corréu para tanto, há de se convir a ausência de provas nesse sentido. A uma, porque ambos os réus, quando interrogados em sede policial, permaneceram em silêncio, sendo que em Juízo negaram tal vínculo – tanto é que o Ministério Público sequer imputou a suposta associação delituosa entre os agentes. A duas, porque a mera e suposta confissão informal, realizada a policiais militares, sem observância das garantias constitucionais e legais e documentação, é totalmente desprovida de valor probante, especialmente quando vai de encontro ao constante do termo de interrogatório policial e judicial. A três, porque a comprovação do envolvimento da agente com o crime organizado, a habitualidade delituosa ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas da incidência da causa redutora de pena é ônus exclusivo da acusação, não bastando meras suposições ou suspeitas.

Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no

art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152001 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)

Aplica-se, destarte, a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, de modo que, diante da ausência de causas de aumento, a pena final fica estabelecida em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP). O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, diante do teor do art. 33, §§2º, 'c', e 3º, do CP. Tal cenário não resta alterado com a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Em vista do atendimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP, imperiosa é a conversão da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, da Lei 11.343/06, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, e de prestação pecuniária no valor de quatro salários-mínimos, a serem pagos à entidade pública ou privada com destinação social a ser determinada pelo Juízo da execução. A duração da pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser igual àquele da pena privativa de liberdade, e a de prestação pecuniária não substitui a pena multa. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

CONDENAR o acusado Sisenato Bezerra Galvão Filho como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 à reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

CONDENAR a acusada Rosângela Perpétua Rodrigues Froes como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à reprimenda de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época do fato. A pena privativa de liberdade resta substituída pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de quatro salários-mínimos a serem pagos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo na forma a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

À acusada Rosângela, em vista do princípio da homogeneidade e da prévia concessão de HC pelo C. STJ, concedo o direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado Sisenato, mantenho-a. Com efeito, enquanto o *fumus commissi delicti* resta verificado em sede de cognição exauriente, o *periculum in libertatis* é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu à prisão.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Em observância ao art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de

substância entorpecente guardadas para contraprova, com certificação nos autos. Já com base no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido nos autos, bem como dos aparelhos celulares apreendidos.

Ademais, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da CF, e no art. 63, I, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do veículo automotor GM/Onix, de placas PXS7H28, apreendido às fls. 33/35. Isso porque, como já restou assentado, o automóvel foi instrumento utilizado pela acusada para a prática do tráfico de drogas. De mais a mais, o STF já sedimentou o entendimento de que, para o decreto do confisco, é prescindível o emprego habitual do bem na prática criminosa ou a adulteração de suas características:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. (RE 638491, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

Quanto às balanças digitais e demais objetos desprovidos de valor econômico (rolo de saco plástico, placa de policarbonato, microtubos vazios e talheres), porquanto relacionados à traficância e desprovidos de valor econômico, autorizo a destruição. Os aparelhos telefônicos, porquanto lícitos, devem ser restituídos aos legítimos proprietários.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intimem-se os acusados para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeçam-se as guias de execução.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Catanduva, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA